

1535665-18.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... Tribunal de Justiça no sentido de que as majorantes do parágrafo 2º do roubo não se aplicam ao parágrafo 3º, servindo apenas aos roubos próprios e impróprios.

Confira-se:

(...) 4. As majorantes do crime de roubo aplicam-se somente aos roubos próprios e impróprios. Os roubos qualificados pela lesão corporal grave (inciso I, do § 3.º do art. 157) e pelo resultado morte ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1535665-18.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1535665-18.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2284846/2021 - 25º D.P. PARELHEIROS, 20902110 - 25º D.P. PARELHEIROS, 4938/21/374 - 25º D.P. PARELHEIROS, 5031/21/374 - 25º D.P.

PARELHEIROS, 2196/21/248 - 25º D.P. PARELHEIROS, 2284846 - 25º D.P. PARELHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIO JOSE DOMINGOS BATISTA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

LUIZ EDUARDO SILVA SOUZA e KAIO JOSÉ DOMINGOS BATISTA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, parágrafo 3º, inciso II, c.c. o artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, parágrafo 2º-A, inciso I, todos do Código Penal (vítima Wellington), em concurso material com o delito previsto no artigo 157, parágrafo 3º, inciso II c.c. o artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, parágrafo 2º-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II (vítima Josinei), todos do Código Penal, porque, no dia 10 de outubro de 2021, por volta das 22h40, na Avenida Senador Teotônio Vilela, nº 8381, Cidade Dutra nesta cidade e comarca, agindo com unidade de desígnios e previamente ajustados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítima Wellington Honorio de Siqueira e Beatriz Aparecida de Avila Santos, tentaram subtrair, para proveito comum, a motocicleta HONDA/XRE 300 ABS, cor cinza, de placa GHS6E27, pertencente à vítima Wellington, sendo que da violência empregada resultou a morte da vítima Wellington.

Narra a denúncia, ainda, que, no mesmo dia, logo após os fatos acima narrados, por volta das 22h55, na Rua Barão Da Foz, nº 337, Parelheiros nesta cidade e comarca, LUIZ EDUARDO SILVA SOUZA e KAIO JOSE DOMINGOS BATISTA, qualificados nos autos, agindo com unidade de desígnios e previamente ajustados a outros dois indivíduos não identificados, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Josinei do Nascimento Santos, a motocicleta HONDA/XRE 300 ABS, cor verde, de placa GKH0E78, pertencente à vítima, sendo que da violência empregada (disparos em direção à vítima) apenas não resultou a morte por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.

Recebida a denúncia (fls. 233 e 234), foram os réus citados (fls. 378 e 380). Apresentaram respostas à acusação (fls. 388 e 319/327). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de uma vítima, sete testemunhas de acusação, três de defesa e interrogatórios ao final.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, por memoriais, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia (fls. 467/478).

A Defesa de Kaio requereu sua absolvição por insuficiência de provas (fls. 482/508).

A Defensoria Pública pleiteou a absolvição de Luiz Eduardo por absolvição por insuficiência de provas (fls. 512/523).

O julgamento foi convertido em julgamento em diligência para a realização de audiência presencial, com a reinquirição de Beatriz Aparecida (fls. 542/544 e 623).

As partes, após a audiência, manifestaram-se em aditamento aos memoriais escritos apresentados (fls. 626/638, 649/650 e 652/659).

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou bem assente de acordo com boletins de ocorrência (fls. 5/7, 9/10, 11/12, 13/14, 19/24 e 166/171), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 16 e 29), auto de reconhecimento pessoal (fls. 115/119), auto de reconhecimento e imagens fotográficas da motocicleta utilizada no crime (fls. 175/179), arquivos de áudios (fls. 54), relatório de investigação (fls. 72), laudo pericial do sítio do evento (fls. 86/89), laudo de exame necroscópico (fls. 90/93), relatório da

autoridade policial (fls. 185/189), laudo de comparação de voz realizado pelo Instituto de Criminalística (fls. 412/459) e prova oral coligida.

Os réus negaram os crimes na fase policial (fls. 33 e 58).

Em juízo, o réu Kaio José voltou a negar os delitos. No dia dos fatos trabalhou como entregador de pizzas no estabelecimento de seu tio, onde há câmera de segurança instalada. Costumar postar fotografias em redes sociais empinando motocicletas. Possui uma moto de 150 cilindradas registrada em nome da avó. Aduziu ter sido reconhecido em razão de uma foto postada em uma rede social. Aquela imagem, porém, é de uma motocicleta preta, de 160 cilindradas (de seu primo) e havia sido tirada em junho. Não conhecia o corréu. Nunca se envolveu com roubos ou armas de fogo. Possui mais de 5.000 seguidores em uma rede social, disse Kaio por fim.

O corréu Luiz Eduardo também negou os crimes. Contou que, no dia 20 (de outubro do ano passado), policiais civis invadiram sua casa e o levaram preso. Na data dos fatos, um domingo, estava na zona leste. Já teve conta na rede social Instagram. Gostava de realizar manobras, mas não tinha motocicleta. Não conhecia o corréu. Já respondeu por roubo de moto.

O ofendido Josinei Do Nascimento Santos reconheceu Kaio sob o crivo do contraditório, distinguindo-o de outros indivíduos com ele perfilhados. Era ele quem empunhava uma arma de fogo e estava na garupa do comparsa. Disse ser bom fisionomista e não ter dúvida alguma sobre o reconhecimento efetuado. Kaio tinha a viseira do capacete levantada. Pôde ver bem o seu rosto, disse Josinei. Na data do fato foi abordado por quatro assaltantes sobre duas motocicletas. Kaio apontou-lhe uma arma de fogo, enquanto outro agente o revistou e apanhou sua caixa de transporte de pizzas. Teve ainda a motocicleta XRE 300 subtraída. No distrito policial identificou uma motocicleta de cor vermelha. O acusado já havia praticado roubo contra um conhecido seu. O identificou de pronto no momento do assalto. Sabia de quem se tratava. Dizia-se que ele cometia diversos roubos da espécie na região. Dois dias depois, foi à delegacia de polícia, onde lhe foram apresentadas algumas poucas fotos. Daí reconheceu apenas Kaio. Posteriormente realizou o seu reconhecimento pessoal. Ficou sabendo que ele praticara outro roubo naquele dia. Aduziu que o réu efetuou dois disparos durante o roubo. Um para o lado e outro para cima. Além da moto vermelha, os criminosos estavam em outra de cor cinza escura. Ambas de 150 cilindradas.

Beatriz Aparecida De Avila Santos, que estava na garupa do falecido Wellington, reconheceu seguramente os acusados em juízo. Afirmou tê-los identificado pessoalmente ainda no distrito policial. Luiz (1) era o piloto, enquanto Kaio (2) estava na garupa. Depois, disse que Kaio era o piloto e Luís o autor do disparo. Informou não ter certeza sobre a posição dos criminosos. Na data do fato, seguia na garupa de Wellington em direção ao Grajaú, quando foram abordados pela dupla. Os agentes os interceptaram e mandaram que descessem da moto. Foi quando conseguiu escapar. Porém, quando Wellington foi tentar apanhar a chave da moto, presa à calça, um deles disparou. Depois do disparo, os criminosos fugiram em desabalada carreira. Salientou que pôde ver bem os rostos dos assaltantes, pois, eles tinham as viseiras dos capacetes abertas e permaneceram muito próximos de onde estavam. Havia ainda boa iluminação de rua. Acredita tenha sido Kaio o autor do disparo. Depois do disparo, correu para uma pizzaria próxima em busca de socorro. Depois de uma semana identificou os agentes na delegacia de polícia, inicialmente por foto e depois pessoalmente, distinguindo-os de outros dois. Os agentes estavam em moto de cor prata bem escuro, frisou Beatriz. Sobre a indigitação fotográfica, salientou que inicialmente foi-lhe apresentada uma imagem de computador (Facebook) e depois uma foto 3x4. Posteriormente realizou o reconhecimento pessoal. Por fim, salientou não recordar ao certo de ter reconhecido Luiz na delegacia de polícia.

Reinquirida em audiência presencial, Beatriz Aparecida De Avila Santos disse reconhecer ambos os réus sem sombra de dúvida. Registra-se que a ofendida chorou na sala de reconhecimento ao deparar-se com os agentes. Revelou que o réu Kaio foi quem efetuou o disparo e Luís era o piloto. Frisou não recordar qual deles reconheceu por foto no distrito policial. Frisou ainda que na delegacia de polícia foi obedecido o disposto pelo artigo 226 do Código de Processo Penal: eram os quatro indivíduos perfilhados. Aduziu que a moto do falecido e a dos algozes ficaram lado a lado. Os agentes tinham as viseiras abertas. Focou bastante no rosto do atirador, o réu Kaio, cujas feições não lhe saem da cabeça, disse Beatriz. Na delegacia de polícia pode ter se confundido ao apontar Luiz como autor do disparo, porque na verdade foi Kaio quem disparou. Por fim, disse recordar de Luiz das fotos e da delegacia de polícia, não da cena do crime. Apesar de achá-lo parecido com o piloto da motocicleta, disse não ter absoluta certeza.

Rogério Rodrigo Rolim de Souza relatou que no dia do enterro da vítima Wellington recebeu no aparelho de telefone celular uma foto do réu Luiz (de apelido Daniel Silva) acompanhada de três arquivos de áudio. Realizou pesquisa em duas redes sociais (Facebook e Instagram) e acabou por encontrar a conta de Luiz, que fazia uso de nome diverso (Daniel Silva). Nos arquivos de áudio alguém dizia ter sido ele o assassino do Wellington. E Luiz teria encaminhado um arquivo de som confessando ter matado Wellington. Através de pesquisa na rede social Instagram, descobriu que um tal Kaio seguia Luiz. Daí foi chamado a uma delegacia de polícia, porque um dos suspeitos da morte teria sido preso. No distrito policial, então, reconheceu Luiz como aquele indivíduo que encontrara na pesquisa à rede social. Entregou à polícia os arquivos de áudio e as imagens fotográficas. Em um dos arquivos de som, um dos criminosos narrava a cena do crime. Ele dizia, verbis: "mão no guidão, mão no guidão; daí fez de colocar as mãos no bolso; daí o rapaz atirou (sic)".

Alzier Araújo Dos Santos, dono de uma pizzaria próxima ao local onde se deu o latrocínio, disse ter apenas escutado um disparo de arma de fogo e avistado uma motocicleta deixando o local em alta velocidade. Logo uma moça chegou pedindo por socorro. Acompanhou-a ao local do fato e deparou-se com Wellington ainda vivo, caído no chão. Depois de cerca de dois minutos chegaram policiais militares e uma ambulância do SAMU.

Os policiais civis Givanildo Cavalcante De Souza e Richard Novais Perri Juvele disseram ter apenas conduzido o réu Kaio do 105º Distrito Policial ao 25º DP.

O policial militar Marcel Almeida De Souza narrou ter comparecido ao local do latrocínio enquanto Wellington recebia atendimento de bombeiros. Foi quando alguém informou que ele já não tinha sinais vitais. A vítima sobrevivente contou como se deu o crime.

A policial militar Dariane Veira De Almeida compareceu ao local quando Wellington já havia sido removido do local. Beatriz contou-lhe sobre a tentativa de assalto e o disparo realizado.

O tio de Kaio, Luiz José Batista, disse que o sobrinho trabalhava em sua pizzaria há um ano como entregador, de terça a domingo, das 16h às 24h. No dia dos fatos ele trabalhava no local. Existem registros na máquina de cartão de crédito a corroborar sua presença. Trabalhou até às 24h10. Era domingo e chovia. Ele era o único motoqueiro em serviço.

Aline Ferreira Araújo, prima de Kaio, confirmou que na data dos crimes ele trabalhava realizando entregas, inclusive a deixou em casa por volta de 24h10. Era o único entregador e trabalhava na mesma pizzaria havia um ano.

A informante Cristiane Rosa Levy revelou residir defronte à pizzaria do tio de Kaio. Na data dos fatos ele trabalhou das 18h às 24h30. Nessa data conversaram

diversas vezes.

Procede em parte a ação penal.

Com efeito, como se verá adiante, está muito bem provado o latrocínio consumado cometido por Kaio e Luiz Eduardo contra a vítima Wellington.

Do latrocínio tentado contra Josinei, porém, não há prova suficiente do “animus necandi” e tampouco da participação de Luiz Eduardo no evento. De rigor, assim, a somente a condenação de Kaio por roubo majorado.

Sobre o latrocínio consumado cometido contra a vítima Wellington.

Beatriz Aparecida De Ávila Santos, ouvida em audiência virtual e reinquirida em audiência presencial, narrou o fato com todas as circunstâncias. Acompanhava Wellington na garupa de sua moto. Em ambas as audiências reconheceu os acusados pessoalmente, distinguindo-os de figurantes com eles perfilhados. Insistentemente arguida, salientou que pôde ver bem os rostos dos agentes durante a execução do crime, pois, ambos tinham as viseiras dos capacetes abertas e permaneceram muito próximos da motocicleta de Wellington, na qual trafegava na garupa. Havia ainda boa iluminação na via pública. Confundiu-se, é certo, na primeira audiência, e apenas inicialmente, sobre quem efetuou o disparo. Na audiência presencial, porém, foi assertiva ao afirmar ter sido Kaio quem matou Wellington. Seu rosto permaneceu gravado em sua memória, disse Beatriz. Esclareceu, ademais, não ter dúvida alguma sobre ter identificado Kaio como o autor do disparo na fase policial (e não Luiz, como erroneamente fez constar a autoridade policial a fls. 116). Houve algum equívoco quando lançado o nome de Luiz na fase policial, frisou Beatriz.

O lapso de Beatriz no que diz respeito a qual dos indivíduos imputou o disparo na fase policial não contamina o firme reconhecimento dos agentes realizado sob o crivo do contraditório. Beatriz, com efeito, foi firme e resoluta ao reconhecer ambos os acusados em todas as oportunidades em que lhes foram apresentados.

O mesmo raciocínio vale para a alegação formulada pela D. Defensora Pública sobre o reconhecimento pessoal de Luiz. A ofendida, após dura e extensa arguição, disse recordar de Luiz de quando o viu na delegacia de polícia, e não da cena do crime. Essa aparente contradição, todavia, não tem o condão de gerar dúvida sobre a participação ativa de Luiz Eduardo no evento.

Explica-se. É que contra o agente não pesa apenas o reconhecimento pessoal realizado na fase policial e em duas ocasiões em juízo. Há também o minucioso e incriminador laudo de exame de comparação de voz elaborado pelo i. perito Gerson Albuquerque da Silva, do Instituto de Criminalística (fls. 412/459).

A testemunha Rogério Rodrigo Rolim de Souza relatou que no dia do enterro da vítima Wellington recebeu no aparelho de telefone celular uma foto do réu Luiz (de apelido social Daniel Silva) acompanhada de três arquivos de áudio. Realizou pesquisa em duas redes sociais (Facebook e Instagram) e acabou por encontrar a conta de Luiz. Naqueles arquivos de áudio, o réu admitia ter participado do latrocínio que vitimou Wellington.

A trama, como se vê, parece assemelhar-se ao clássico romance de Fiodór Dostoiévski, Crime e Castigo, no qual o protagonista, igualmente latrocida, consumido pela culpa, acaba por fornecer, sem perceber, pistas que levam à descoberta da autoria do crime. No caso em exame, “mutatis mutandis”, a perícia assegurou que a voz do agente confitente do crime é, sem sombra de dúvida, a de Luiz Eduardo (fls. 457).

Das conclusões do “expert”, vale colacionar os seguintes trechos:

Se, por um lado, em relação a Kaio, encontramos traços que o exclui como locutor responsável pelas mensagens que descrevem um crime, por outro lado, não só não podemos dizer o mesmo em relação a Luiz Eduardo Silva Souza – doravante Luiz Eduardo – como podemos dizer que, em relação a este, estamos diante de evidências que suportam, em seu grau máximo a proposição de que as amostras de voz registradas no material encaminhado e a produzida por Luiz Eduardo são oriundas de um só e mesmo locutor. Ao longo da análise, o relator encontrou muitos aspectos convergentes, como alto poder discriminativo. O exame perceptual da Qualidade de Voz de longo termo da voz questionada indica uma qualidade semelhante à voz do Sr. Luiz Eduardo (fls. 429).

Assim, pese embora o respeito à tenaz e combativa argumentação dos i. Advogados e da i. Defensora Pública, não há nos autos dúvida alguma sobre a autoria do latrocínio consumado.

Os depoimentos de Beatriz Aparecida e de Rogério Rodrigo Rolim associados ao laudo de comparação de voz formam contexto probatório seguro, coeso e coerente, absolutamente apto ao édito condenatório.

A negativa dos réus, nesse contexto, restou isolada, sem respaldo que não sejam os parentes e a amiga de Kaio, ouvidos como informantes e, portanto, naturalmente suspeitos.

O latrocínio consumou-se com a morte da vítima, conforme entendimento pacífico do Pretório Excelso, consubstanciado na Súmula 610:

Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.

Registra-se, desde já, em atenção a requerimento formulado pelo Ministério Público, que este juízo segue a orientação da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as majorantes do parágrafo 2º do roubo não se aplicam ao parágrafo 3º, servindo apenas aos roubos próprios e impróprios.

Confira-se:

(...) 4. As majorantes do crime de roubo aplicam-se somente aos roubos próprios e impróprios. Os roubos qualificados pela lesão corporal grave (inciso I, do § 3.º do art. 157) e pelo resultado morte – latrocínio (inciso seguinte) constituem tipos derivados do roubo simples (próprio ou impróprio), com cominações particulares de penas mínimas e máximas (7 a 18 anos mais multa e 20 a 30 anos mais multa, respectivamente). Por isso, o Código Penal alocou esses tipos derivados do tipo básico no § 3.º do art. 157, após as majorantes (causas especiais de aumento), previstas no § 2.º do referido artigo. Assim, não há, no Código Penal, a previsão do que seria o “roubo qualificado circunstanciado”. (...) (HC 554.155/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 26/03/2021)

E ainda:

(...) 3. Na espécie, não prospera o incremento sancionatório, eis que incabível a utilização das causas de aumento de pena constantes do § 2º do artigo 157 do Código Penal para majorar a reprimenda aplicada pela prática do crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave, porquanto as referidas majorantes somente podem incidir sobre os delitos de roubo próprio e impróprio. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena para 8 (oito) anos de reclusão, mantidos os demais termos da condenação (...) (HC 330.831/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe

22/09/2015).

Do latrocínio tentado contra a vítima Josinei.

Narra a denúncia que minutos após ter consumado o latrocínio contra Wellington, em local próximo, os réus efetuaram disparos contra Josinei do Nascimento visando roubar-lhe a motocicleta.

Pois bem. Como já se disse, o caso é de desclassificação do latrocínio tentado para roubo consumado. E de absolvição de Luiz Eduardo desta imputação, por falta de prova.

A prova da autoria para Kaio é segura.

O ofendido o reconheceu tanto na fase policial quanto sob o crivo do contraditório. Reconheceu-o discriminando-o dentre outros detentos com ele perfilhados. Aliás, Josinei contou que já conhecia Kaio, famoso pela prática de roubos de motocicletas na região onde vive.

A vítima do crime teve contato direto e imediato com o réu. Suas palavras, portanto, são de suma importância, máxime porque isentas, sem intuito de prejudicar ninguém; e mais, porque solidamente ajustadas ao conjunto probante coligido.

Sobre o tema:

Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para elucidação da autoria. E, na medida em que ela seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la (Tacrim, Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633, "apud" "Código Penal e sua interpretação jurisprudencial", Alberto Silva Franco e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6ª ed., 1997, pg. 2568).

Segundo Josinei, de mais a mais, Kaio não efetuou dois disparos na sua direção, mas sim um para o lado e outro para cima, como revelou o ofendido no contraditório. Ao que tudo indica, os disparos visavam intimidá-lo, para parasse de acelerar sua motocicleta.

E Josinei, que reconheceu Kaio com toda a segurança, não reconheceu Luiz Eduardo como um dos autores do crime. Assim, e à míngua de outras provas de autoria, a absolvição de Luiz Eduardo em relação ao segundo evento descrito na denúncia é medida de rigor.

Estão presentes as causas de aumento. O roubo, conforme declarações da vítima, foi cometido mediante o emprego arma de fogo (que chegou a ser disparada duas vezes) e em concurso de agentes.

A falta da apreensão da arma de fogo não obsta à aplicação da respectiva causa de aumento, bastando a palavra da vítima, conforme a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores (STF, HC 98.227/MS, 1ª T., rel. Min. Carlos Britto, j. 16-6-2009, DJe 148, de 7-8-2009; STF, HC 94.831/RS, 1ª T., rel. Min. Menezes Direito, j. 12-5-2009, DJe 157, de 21-8-2009; STF, HC 92.451/SP, 2ª T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 9-9-2008, DJe 025, de 6-2-2009; STJ, REsp 1.094.771/MG, 5ª T., rel. Min. Jorge Mussi, j. 16-3-2010, DJe de 26-4-2010; STJ, HC 123.284/SP, 5ª T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19-11-2009, DJe de 15-12-2009; STJ, HC 144.362/SP, 5ª T., rela. Min. Laurita Vaz, j. 26-11-2009, DJe de 15-12-2009; STJ, HC 91.276/RS, 5ª T., rel. Min. Felix Fischer, j. 21-2-2008, DJe de 31-3-2008).

Vale registrar que mesmo após o advento da Lei 13.654/2018, que introduziu o parágrafo 2º-A, ao artigo 157 do Código Penal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou a sua jurisprudência sobre a desnecessidade da apreensão da arma de fogo para a aplicação desta causa de aumento.

(...) O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos (...) (AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

O caso é roubo consumado.

O réu inverteu a posse do bem e dele pode dispor livremente.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria, sumulando o entendimento de que à consumação do roubo basta que o agente inverta a posse do bem subtraído, ainda que por pouco tempo, não importando se foi prontamente perseguido ou não.

Confira-se o teor da Súmula 582 do STJ:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Passa-se à dosimetria das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis aos acusados. Logo, pelo latrocínio, estabelecem-se as básicas em seus pisos menores, de 20 anos de reclusão e 10 dias-multa para cada réu.

Para o roubo, fixa-se a pena-base de Kaio em seu mínimo legal, de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Luiz é reincidente (condenação da 29ª Vara Criminal da Capital nos Autos 0009149-65.2017.8.26.0635, por receptação; condenação da 17ª Vara Criminal da Capital nos Autos 1500662-55.2018.8.26.0228, por roubo - fls. 395/397). Kaio também é reincidente (condenação da 13ª Vara Criminal da Capital nos Autos 0026820-13.2017.8.26.0050, por receptação - fls. 398 e 399).

Assim, na segunda fase, frente à dupla recidiva, acrescem-se as penas de Luiz em 1/5, perfazendo 24 anos de reclusão e 12 dias-multa.

As penas de Kaio ficam somadas de 1/6, atingindo 23 anos, 4 meses de reclusão e 11 dias-multa (latrocínio) e 4 anos, 8 meses de reclusão e 11 dias-multa (roubo).

Na terceira fase, pelo roubo cometido por Kaio, cumpre aplicar o disposto pelo artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, que estabelece: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".

Assim, presentes duas de causas de aumento do roubo (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), procede-se à majoração apenas pelo emprego de arma de fogo, em 2/3, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A matéria encontra-se sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 443:

O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Sobre o tema, confira-se ainda a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Roubo qualificado - Emprego de arma de fogo - Falta de apreensão e perícia - Irrelevância - Prova oral indicando a utilização do objeto - Qualificadora caracterizada; Roubo - Prejuízo - Circunstância inerente ao tipo penal contra o patrimônio - Circunstâncias judiciais desfavoráveis - Redução da pena base - Possibilidade - Concurso de causas de aumento da parte especial - Opção por aquela que mais agrava a pena - Inteligência do art. 68, parágrafo único, do Código Penal - Concurso formal - Dois patrimônios atingidos - Regime fechado - Pena superior a 8 anos - Cabimento - Recurso provido em parte para adequação da pena. (TJSP; Apelação Criminal 0060479-42.2019.8.26.0050; Relator: Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021).

Logo, acrescem-se as penas de Kaio de 2/3, perfazendo 7 anos, 9 meses, 10 dias de reclusão e 18 dias-multa.

As penas de Kaio (roubo e latrocínio) serão somadas, em concurso material, atingindo um total de 31 anos, 1 mês, 10 dias de reclusão e 29 dias-multa, eis que se tratam de crimes diversos, cometidos em contextos distintos e movidos por desígnios autônomos.

As penas prevalecem em concreto na ausência de outras causas legais modificadoras.

O regime prisional é o fechado, "ex lege", frente o quanto de pena aplicado e a comprovada reincidência dos agentes.

O valor de cada dia multa é fixado no piso mínimo considerando-se a má situação financeira dos acusados.

Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar KAIJO JOSÉ DOMINGOS BATISTA como incurso no artigo 157, parágrafo 3º, inciso II (vítima Wellington), em concurso material com o artigo 157, parágrafos 2º, inciso II, e 2ª A, inciso I, todos do Código Penal, às penas de 31 anos, 1 mês, 10 dias de reclusão e 29 dias-multa, em regime inicial fechado, e condenar LUIZ EDUARDO SILVA SOUZA como incurso no artigo 157, parágrafo 3º, inciso II (vítima Wellington), do Código Penal às penas de 24 anos de reclusão e 12 dias-multa e, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolvê-lo da prática do crime do artigo 157, parágrafo 3º, inciso II c.c. o artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, parágrafo 2º-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II (vítima Josinei), todos do Código Penal.

Indefere-se o direito de interpor recurso em liberdade à míngua de fato novo a ensejar a revogação da prisão preventiva.

Expeçam-se, desde já, guias de recolhimento provisórias.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA